

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DENGAN
PT MITRA TEKNO MADANI
MENGENAI
NETWORK ACCESS POINT (NAP) HEAD OFFICE (HO)
KPBK-020/PNM-PPI/I/2025**

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (20-01-2025), oleh dan antara:

- I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Nono Widayatno** selaku **Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-071/PNM-DIR/IV/24 tanggal 16 April 2024 dari **Arief Mulyadi** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani selanjutnya disebut "**PNM**",
- II. PT MITRA TEKNO MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Menara PNM Lantai 11, Jalan Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Tekno Madani, untuk selanjutnya disebut "**MTM**".

Untuk selanjutnya, **PNM** dan **MTM** secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PNM** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini membutuhkan Pengadaan Network Access Point (NAP) Head Office (HO) dalam rangka menunjang kegiatan usahanya.
- Bahwa **MTM** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (IT System)
- Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat Penawaran Harga kepada **PNM** dengan Nomor S-355/MTM-BIS/XII/24 tanggal 11 Desember 2024 perihal Penawaran Harga, selanjutnya disebut "**SPH**";
- Bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan negosiasi terkait harga atas **SPH** sebagaimana dimaksud point d diatas dan hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam Penawaran Negosiasi Harga Nomor S-377/MTM-BIS/XII/24 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penawaran Harga Negosiasi;
- Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut di atas, **PNM** telah melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan PNM dengan ini memilih **MTM** berdasarkan Tender/Seleksi Umum melalui iProc PNM Nomor dokumen pengadaan RFQ.202411.00146 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pengadaan Network Access Point (NAP) Head Office (HO)

PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		



PARA PIHAK selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam "**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)**" (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**" ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*) *Network Access Point (NAP)* di *Head Office (HO)* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat	Jumlah
Head Office (HO)		
1	<i>Access Point (AP)</i>	100 Unit
2	<i>Power over Ethernet (POE) Access Point</i>	5 Unit

2. Perangkat Keras (*Hardware*) sebagaimana ayat 1 Pasal ini harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

2.1. Spesifikasi *Access Point (AP)* namun tidak terbatas pada:

- 2.1.1. *Access Point (AP)* dapat dikelola melalui *Local Wireless Controller* atau *Cloud Based Management*.
- 2.1.2. Mendukung teknologi *Wi-Fi6E Cloud Based Management*.
- 2.1.3. Mendukung Frekuensi 2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz 802.11ax, 4x4 MIMO.
- 2.1.4. Mendukung Datarate sampai dengan 1147 Mbps pada 2.4 Ghz radio.
- 2.1.5. Mendukung Datarate sampai dengan 2.4 Gbps pada 5 Ghz radio.
- 2.1.6. Mendukung Datarate sampai dengan 4.8 Gbps pada 6 Ghz radio
- 2.1.7. Memiliki minimal 2-port 100M/1G/2.5G/5G, RJ45 dan mendukung *Link Aggregation (LACP)*
- 2.1.8. Dapat mendukung *authentication* DOT 1.X dan terintegrasi dengan *Network Access Control (NAC)*
- 2.1.9. Dilengkapi dengan *Ceiling Bracket*
- 2.1.10. Dilengkapi dengan *Cloud Management*.
- 2.1.11. Dapat diintegrasikan dengan *controller access point* eksisting.
- 2.1.12. Dilengkapi dengan *AI Troubleshooting*.

2.2. Spesifikasi *Power over Ethernet (POE) Access Point* namun tidak terbatas pada:

- 2.2.1. *Power Injector* POE maksimal 60 Watt.
- 2.2.2. Power Cord Europe.
- 2.2.3. Dapat menyediakan *power* sesuai dengan spesifikasi AP yang akan diimplementasikan.

3. Implementasi, instalasi dan konfigurasi Perangkat Keras (*Hardware*):

3.1. Implementasi Pengadaan *Network Access Point (NAP)* di *Head Office (HO)* adalah sebagai berikut:

- 3.1.1. Menyediakan Perangkat Keras (*Hardware*) sebagaimana spesifikasi yang tercantum pada ayat 2 Pasal ini;
- 3.1.2. Menyediakan *Support Engineer*;
- 3.1.3. Memiliki Surat dukungan dari Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah pemilik lisensi;



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	MTM	

- 3.1.4. Melakukan implementasi/Instalasi di lokasi *Head Office* (HO);
- 3.1.5. Melakukan aktivasi lisensi perangkat;
- 3.1.6. Perhitungan jangka waktu lisensi dihitung dari tanggal BAST.
- 3.1.7. Melakukan *Testing* dan *Commissioning* (melakukan uji coba perangkat dan memastikan perangkat berfungsi dengan baik).
- 3.1.8. Tersedianya layanan *local support* (layanan dukungan teknis).
- 3.1.9. Menyediakan training dan sharing knowledge terkait penggunaan maupun manajemen perangkat Access Point dan PoE Access Point.
- 3.2. Instalasi Perangkat Keras (*Hardware*), mencakup pengiriman dan pemasangan seluruh Perangkat Keras (*Hardware*) di *Head Office* (HO), sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan **PNM**.
- 3.3. Konfigurasi Perangkat Keras (*Hardware*), mencakup pengaturan (*setting*) untuk seluruh Perangkat Keras (*Hardware*) di *Head Office* (HO), sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan **PNM**.
4. *Support, license, dan warranty* selama 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. *Support Plan* yaitu pemeliharaan Perangkat Keras (*Hardware*), meliputi:
 - 4.1.1. Pemeliharaan selama 3 tahun dengan 24x7;
 - 4.1.2. *Maintenance SOW (Table of Matrix Responsibilities)*;
 - 4.1.3. *Service Coverage* 24 jam x 7 hari;
 - 4.1.4. *Help Desk* 24 jam x 7 hari;
 - 4.1.5. *Preventive Maintenance* 4 times/year;
 - 4.1.6. *Corrective Maintenance* dengan *call back response time* max. 30 minutes dan *unlimited*;
 - 4.1.7. Perangkat *Replacement Support Unlimited*;
 - 4.1.8. *Move, Add, Change Management Unlimited* selama 3 tahun;
 - 4.1.9. *On-Call Standby Engineer: Yes*;
 - 4.1.10. *Resolution Time w/ HW advanced replacement or temporary solution with backup unit*;
 - 4.1.11. Ketersediaan engineer untuk *corrective maintenance* max. 4 hours (jika dibutuhkan on-site).
 - 4.2. *Support Facilities* yaitu **MTM** dapat dihubungi setidaknya melalui salah satu metode Email, Ticket/Portal, Telepon/*chatting*. Untuk seluruh metode manapun yang disediakan, wajib tersedia pencatatan untuk seluruh *request* dan *support* yang diberikan atau menyediakan aplikasi untuk troubleshooting berbasis AI.
 - 4.3. *Support Coverage* yaitu dukungan **MTM** adalah sebagai berikut:
 - 4.3.1. Menangani permasalahan *user* dan menyiapkan resolusi;
 - 4.3.2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu yang ada sesuai dengan *product coverage*;
 - 4.3.3. Analisa *root cause* untuk setiap isu yang terjadi;
 - 4.3.4. Bekerjasama dengan *Support team* daripada *Principal* untuk menyelesaikan permasalahan *users*;
 - 4.3.5. Memberikan *alert* 6 bulan sebelum tanggal *expire* dari *product subscription* dan perjanjian *support* yang berjalan; dan
 - 4.3.6. *Preventive Maintenance report* empat kali dalam setahun
5. **Service Level Agreement (SLA) yang harus diikuti oleh MTM** selama jangka waktu **PERJANJIAN** adalah sebagai berikut:



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

Prioritas	Definisi	Waktu Respon	Waktu Resolusi
<i>Severity 1 (S1)</i>	Berdampak <i>Major</i> pada bisnis: - Masalah yang menyebabkan <i>loss of service</i> secara keseluruhan di lingkup <i>production</i> dan pekerjaan dalam lingkup tersebut tidak dapat dilanjutkan - Solusi lain untuk menyediakan fungsionalitas yang sama tidak dimungkinkan dan tidak dapat ditemukan tepat waktu untuk meminimalisasi dampak terhadap kegiatan bisnis PNM - PNM tidak dapat mengakses sistem/aplikasi. - Fungsionalitas kritikal tidak tersedia - Integritas sistem terpengaruh	30 menit	2 jam
<i>Severity 2 (S2)</i>	Berdampak signifikan pada bisnis: - Proses masih dapat berlanjut. - <i>Defect</i> atau <i>Bugs</i> yang mempengaruhi fungsi sistem secara <i>major</i>. - Performa berkurang secara signifikan. - Tidak terdapat solusi lain, tetapi operasional masih dapat berjalan secara terbatas.	30 menit	16 jam
<i>Severity 3 (S3)</i>	Berdampak moderat pada bisnis: - Proses masih dapat berlanjut tetapi performa berkurang secara signifikan. - Operasional sistem dapat dikategorikan sebagai terbatas secara signifikan. - Tidak terdapat cara lain, tetapi operasional dapat berjalan secara terbatas.	30 menit	24 jam
<i>Severity 4 (S4)</i>	Berdampak rendah pada bisnis: - Permasalahan yang tidak menyebabkan hilangnya layanan dan tidak menyebabkan ketidakberfungsian sistem - Tidak dapat menjalankan sebagian fungsi kerja. - Dapat menyelesaikan semua pekerjaan tanpa <i>delay</i> yang signifikan.	30 menit	2 hari

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka Waktu **PERJANJIAN** ini adalah untuk 38 (Tiga Puluh Delapan) bulan terhitung sejak tanggal **24-01-2025** (Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima) dan akan berakhir pada tanggal **31-03-2028** (Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan) dengan rincian sebagai berikut:
 - Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 **PERJANJIAN** ini terhitung sejak **24-01-2025** tanggal (dua puluh empat bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima) sampai dengan (**15-05-2025** (lima belas Mei Tahun dua ribu dua puluh lima
 - Jangka waktu *support Warranty* dan *maintenance* perangkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **BAST Pekerjaan** di tandatangani oleh **Para Pihak**.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SWA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

2. Jangka Waktu **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat berakhir sepenuhnya sejak hak dan kewajiban **Para Pihak** telah terpenuhi dengan baik.
3. **PNM** dapat memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM**, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN**.
4. **MTM** dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu **PERJANJIAN** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN** dan **PNM** harus menanggapi secara tertulis permohonan yang diajukan oleh **MTM** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh **PNM**.
5. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

Pasal 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total biaya atas **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini adalah sebesar **Rp 2.335.000.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Perangkat dan Lisensi	1	Lot	Rp 1.600.000.000	Rp 1.600.000.000
2	Implementasi	1	Lot	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
3	Maintenance dan Support Warranty (3 tahun)	3	Lot	Rp 145.000.000	Rp 435.000.000
Total Harga (sebelum pajak)					Rp 2.335.000.000

Sehubungan rincian **PEKERJAAN** sebagaimana Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan persentase sebagai berikut:

Deskripsi	Persentase TKDN Penawaran
Pengadaan Network Access Point (NAP) Head Office (HO)	42,01%

2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.
3. **PNM** akan melakukan pembayaran kepada **MTM** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Tahap I : Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani **PERJANJIAN** dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai*



PNM									MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN**, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.

- 3.2 Tahap II : 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya delivery Perangkat Keras (*Hardware*) 100% (seratus persen) beserta *lisensi Warranty* dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi* bermeterai cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN**, Berita Acara *Delivery* Perangkat, Dokumen Lisensi dan *Warranty*, Dokumen Spesifikasi Perangkat dan Laporan berkala) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 3.3 Tahap III : 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Instalasi dan Konfigurasi selesai 100% (seratus persen) dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi* bermeterai cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN**, Berita Acara Selesai 100% Instalasi dan Konfigurasi, Dokumen Instalasi dan Konfigurasi) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 3.4 Tahap IV : 15% (lima belas persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pekerjaan UAT selesai dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi* bermeterai cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN** dan Berita Acara Penerimaan UAT, Dokumen UAT, Laporan Final, Berita Acara serah terima 100% (seratus persen) pengerjaan selesai serta Jaminan Pemeliharaan) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
4. Pembayaran oleh **PNM** kepada **MTM** dilakukan secara transfer ke rekening **MTM** dengan detail sebagai berikut:
- Nama Bank : PT BANK MANDIRI INDONESIA**
No. Rekening : 122.00.2122222.2
Atas nama : PT MITRA TEKNO MADANI

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PNM** berhak untuk:
- 1.1 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** sesuai dengan **PERJANJIAN** ini termasuk melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
- 1.2 Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** dan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- 1.3 Memberikan Pemberitahuan/Teguran/Peringatan baik secara langsung ataupun tertulis kepada **MTM** apabila dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- 1.4 Menangguhkan pelaksanaan tahapan pembayaran dalam hal pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** belum memenuhi ketentuan yang berlaku pada **PNM**.
- 1.5 Melakukan pemotongan pembayaran sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MTM** tidak melakukan pembayaran atas



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	NNO PPI	NNO PPI

- denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- 1.6 Mencairkan jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan dalam hal **MTM** tidak melaksanakan pembayaran denda finansial yang dikenakan sehubungan adanya ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - 1.7 Menerima laporan progres pekerjaan setiap minggu/*weekly report* selama pelaksanaan implementasi instalasi dan konfigurasi.
2. **PNM** berkewajiban untuk :
 - 2.1 Melaksanakan seluruh pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
 - 2.2 Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counter part* selama proses pengadaan yang dilakukan oleh **MTM**.
 3. **MTM** berhak untuk :
 - 3.1 Menerima Pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini.
 - 3.2 Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **PNM** selama proses pengadaan berlangsung.
 4. **MTM** berkewajiban untuk:
 - 4.1 Menyelesaikan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila dianggap perlu untuk **MTM** mensub-kontrakkan kepada **PIHAK KETIGA**, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PNM**.
 - 4.2 Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **PNM** yang disebabkan oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 ayat ini.
 - 4.3 Melakukan pemenuhan atas persentase TKDN Penawaran.
 - 4.4 Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.
 - 4.5 Memberi laporan progres pekerjaan setiap minggu/*weekly report* selama pelaksanaan implementasi instalasi dan konfigurasi.

Pasal 5 EVALUASI

1. **PNM** akan melakukan evaluasi pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini sebelum melakukan pembayaran Tahap I sampai dengan III.
2. Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** akan melakukan evaluasi TKDN Pelaksanaan sebelum melakukan pembayaran Tahap IV (akhir).
3. Evaluasi atas TKDN Pelaksanaan dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MTM** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **PNM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Persentase Pemenuhan TKDN Penawaran.



PNM									MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI

1. **PNM** mengenakan denda kepada **MTM** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - 1.1 Terjadi keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian **PEKERJAAN** yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*; dan
 - 1.2 **MTM** tidak membuka informasi dan/atau karyawan yang ditunjuk oleh **PNM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MTM**
2. Bilamana keterlambatan disebabkan oleh **PNM**, maka **MTM** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya atas **PEKERJAAN** untuk setiap hari kalender keterlambatan atau kendala yang dihadapi Karyawan **PNM**. Denda sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran angsuran/pencairan jaminan uang muka/jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan.
4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi oleh **MTM**.
5. Apabila peringatan tertulis dari **PNM** telah 2 (dua) kali diberikan tetapi masih belum ditaati, maka **PNM** berhak mencabut pelaksanaan/melakukan pemutusan **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **MTM** dikenai sanksi/ tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan serta dimasukkan ke dalam daftar hitam **PNM**.
6. Apabila terjadi pemutusan **PERJANJIAN** ini, maka **PNM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan pekerjaan **MTM** dan **PNM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.
7. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil Evaluasi Pembayaran.
8. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu kepada perhitungan sebagai berikut:

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
9. **PNM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat kekurangan Pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi atas TKDN Penawaran yang dilakukan **PNM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, penangguhan pembayaran dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
10. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 9 (sembilan) Pasal ini **MTM** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MTM** agar melakukan pemenuhan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MTM** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	NNO PPI	

11. Dalam hal setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Pasal ini **MTM** tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** berhak mencaikan Jaminan Uang Muka.
12. Apabila nilai pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud ayat 11 (sebelas) Pasal ini tidak dapat menutup nilai sanksi finansial yang dikenakan kepada **MTM**, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan I kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul akan diperhitungkan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila hingga disampaikannya Surat Peringatan II oleh **PNM** kepada **MTM** tetap tidak dilakukan pembayaran kekurangan sanksi finansial oleh **MTM**.
13. Apabila nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ayat 12 (duabelas) tidak bisa menutup nilai sanksi finansial yang dikenakan kepada **MTM**, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan II kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul harus dibayarkan oleh **MTM** selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Surat Peringatan II diterima oleh **MTM**.
14. Pengenaan sanksi lain yang berupa Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam **PNM**.

Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung

PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NWO PPI	NWO PPI	MTM



sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.

4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 (tiga) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
6. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 (enam) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan pemutusan **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya.
8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) **PERJANJIAN** ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **PNM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PNM** kepada **MTM** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MTM** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MTM**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **MTM** atau kepentingan **PIHAK** tertentu yang tidak terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PNM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



PNM									MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

3. Apabila **MTM** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dan 2 (dua) Pasal ini, maka **MTM** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PNM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **PNM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - 4.1 Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - 4.2 Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.3 Informasi tersebut telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh **MTM** sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan lainnya dimana **MTM** merupakan pihak di dalamnya; dan
 - 4.4 Informasi tersebut telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh **MTM** dari pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **MTM** dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerapan Pasal 9 (sembilan) ini tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, kecuali diatur lebih lama oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **PNM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PNM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 (satu) dan/atau 2 (dua) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SPA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Proses Mediasi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam hal mediasi atas perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan pertama kali oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 (dua) Pasal ini tidak menemukan kesepakatan, maka **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.

Pasal 13 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

PNM : **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**
 Contact Person : Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur (PPI)
 Divisi Operasional dan Security Teknologi Infomasi (OST)
 Divisi Perencanaan Teknologi Informasi (PTI)
 Alamat : Menara PNM Lantai 2
 Jl Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1
 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021 – 251 1404
 Fax : 021 – 251 1405
 Authorized Email : pengadaan@pnm.co.id;

MTM : **PT MITRA TEKNO MADANI**
 Contact Person : Divisi Pengembangan Bisnis
 Alamat : Menara PNM Lantai 11
 Jl Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot 1
 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021-22907158
 Fax : -
 Authorized Email : bisdev@pnmdigi.co.id

Pasal 14 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	NNO PPI	MTM

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI



NONO WIDAYATNO

Kepala Divisi

Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur

PT MITRA TEKNO MADANI



ASRI JONI HUTASUHUT

Direktur Utama



PNM									MTM	
										
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

Lampiran KPBJ-020/PNM-PPI/I/2025
NETWORK ACCESS POINT (NAP) HEAD OFFICE (HO)

Tahapan dari rencana kerja pelaksanaan Pengadaan *Network Access Point (NAP)* di *Head Office (HO)* Tahun 2024 adalah 3 bulan waktu pekerjaan sebagai berikut:

NO	Aktivitas	Month-1				Month-2				Month-3			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Kick Off Project												
2	Survey Lokasi												
3	Delivery												
4	Instalasi dan Konfigurasi												
5	Testing												
6	Implementasi												
7	BAST												

*W = Week (minggu)



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
ANTARA
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
DENGAN
PT MITRA TEKNO MADANI
MENGENAI
NETWORK ACCESS POINT (NAP) HEAD OFFICE (HO)
KPBJ-020/PNM-PPI/I/2025**

Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (20-01-2025), oleh dan antara:

- I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara PNM Lantai 6, Jalan Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Nono Widayatno** selaku **Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-071/PNM-DIR/IV/24 tanggal 16 April 2024 dari **Arief Mulyadi** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani selanjutnya disebut "**PNM**",
- II. PT MITRA TEKNO MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat kantor di Menara PNM Lantai 11, Jalan Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Tekno Madani, untuk selanjutnya disebut "**MTM**".

Untuk selanjutnya, **PNM** dan **MTM** secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PNM** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini membutuhkan Pengadaan Network Access Point (NAP) Head Office (HO) dalam rangka menunjang kegiatan usahanya.
- Bahwa **MTM** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (IT System)
- Bahwa **MTM** telah mengirimkan Surat Penawaran Harga kepada **PNM** dengan Nomor S-355/MTM-BIS/XII/24 tanggal 11 Desember 2024 perihal Penawaran Harga, selanjutnya disebut "**SPH**";
- Bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan negosiasi terkait harga atas **SPH** sebagaimana dimaksud point d diatas dan hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam Penawaran Negosiasi Harga Nomor S-377/MTM-BIS/XII/24 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penawaran Harga Negosiasi;
- Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin a tersebut di atas, **PNM** telah melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan PNM dengan ini memilih **MTM** berdasarkan Tender/Seleksi Umum melalui iProc PNM Nomor dokumen pengadaan RFQ.202411.00146 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pengadaan Network Access Point (NAP) Head Office (HO)



PNM									MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

PARA PIHAK selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam **"Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)"** (selanjutnya disebut sebagai **"PERJANJIAN"**), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** selanjutnya disebut **"PEKERJAAN"** ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (*Hardware*) *Network Access Point (NAP)* di *Head Office (HO)* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

No.	Perangkat	Jumlah
Head Office (HO)		
1	<i>Access Point (AP)</i>	100 Unit
2	<i>Power over Ethernet (POE) Access Point</i>	5 Unit

2. Perangkat Keras (*Hardware*) sebagaimana ayat 1 Pasal ini harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

2.1. Spesifikasi *Access Point (AP)* namun tidak terbatas pada:

- 2.1.1. *Access Point (AP)* dapat dikelola melalui *Local Wireless Controller* atau *Cloud Based Management*.
- 2.1.2. Mendukung teknologi *Wi-Fi6E Cloud Based Management*.
- 2.1.3. Mendukung Frekuensi 2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz 802.11ax, 4x4 MIMO.
- 2.1.4. Mendukung Datarate sampai dengan 1147 Mbps pada 2.4 Ghz radio.
- 2.1.5. Mendukung Datarate sampai dengan 2.4 Gbps pada 5 Ghz radio.
- 2.1.6. Mendukung Datarate sampai dengan 4.8 Gbps pada 6 Ghz radio
- 2.1.7. Memiliki minimal 2-port 100M/1G/2.5G/5G, RJ45 dan mendukung *Link Aggregation (LACP)*
- 2.1.8. Dapat mendukung *authentication DOT 1.X* dan terintegrasi dengan *Network Access Control (NAC)*
- 2.1.9. Dilengkapi dengan *Ceiling Bracket*
- 2.1.10. Dilengkapi dengan *Cloud Management*.
- 2.1.11. Dapat diintegrasikan dengan *controller access point* eksisting.
- 2.1.12. Dilengkapi dengan *AI Troubleshooting*.

2.2. Spesifikasi *Power over Ethernet (POE) Access Point* namun tidak terbatas pada:

- 2.2.1. *Power Injector POE* maksimal 60 Watt.
- 2.2.2. *Power Cord Europe*.
- 2.2.3. Dapat menyediakan *power* sesuai dengan spesifikasi AP yang akan diimplementasikan.

3. Implementasi, instalasi dan konfigurasi Perangkat Keras (*Hardware*):

3.1. Implementasi Pengadaan *Network Access Point (NAP)* di *Head Office (HO)* adalah sebagai berikut:

- 3.1.1. Menyediakan Perangkat Keras (*Hardware*) sebagaimana spesifikasi yang tercantum pada ayat 2 Pasal ini;
- 3.1.2. Menyediakan *Support Engineer*;
- 3.1.3. Memiliki Surat dukungan dari Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah pemilik lisensi;



PNM									MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	MTM

- 3.1.4. Melakukan implementasi/Instalasi di lokasi *Head Office* (HO);
- 3.1.5. Melakukan aktivasi lisensi perangkat;
- 3.1.6. Perhitungan jangka waktu lisensi dihitung dari tanggal BAST.
- 3.1.7. Melakukan *Testing* dan *Commissioning* (melakukan uji coba perangkat dan memastikan perangkat berfungsi dengan baik).
- 3.1.8. Tersedianya layanan *local support* (layanan dukungan teknis).
- 3.1.9. Menyediakan training dan sharing knowledge terkait penggunaan maupun manajemen perangkat Access Point dan PoE Access Point.
- 3.2. Instalasi Perangkat Keras (*Hardware*), mencakup pengiriman dan pemasangan seluruh Perangkat Keras (*Hardware*) di *Head Office* (HO), sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan **PNM**.
- 3.3. Konfigurasi Perangkat Keras (*Hardware*), mencakup pengaturan (*setting*) untuk seluruh Perangkat Keras (*Hardware*) di *Head Office* (HO), sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan **PNM**.
4. *Support, license, dan warranty* selama 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. *Support Plan* yaitu pemeliharaan Perangkat Keras (*Hardware*), meliputi:
 - 4.1.1. Pemeliharaan selama 3 tahun dengan 24x7;
 - 4.1.2. *Maintenance SOW (Table of Matrix Responsibilities)*;
 - 4.1.3. *Service Coverage* 24 jam x 7 hari;
 - 4.1.4. *Help Desk* 24 jam x 7 hari;
 - 4.1.5. *Preventive Maintenance* 4 times/year;
 - 4.1.6. *Corrective Maintenance* dengan *call back response time* max. 30 minutes dan *unlimited*;
 - 4.1.7. Perangkat *Replacement Support Unlimited*;
 - 4.1.8. *Move, Add, Change Management Unlimited* selama 3 tahun;
 - 4.1.9. *On-Call Standby Engineer: Yes*;
 - 4.1.10. *Resolution Time w/ HW advanced replacement or temporary solution with backup unit*;
 - 4.1.11. Ketersediaan engineer untuk *corrective maintenance* max. 4 hours (jika dibutuhkan on-site).
 - 4.2. *Support Facilities* yaitu **MTM** dapat dihubungi setidaknya melalui salah satu metode Email, Ticket/Portal, Telepon/*chatting*. Untuk seluruh metode manapun yang disediakan, wajib tersedia pencatatan untuk seluruh *request* dan *support* yang diberikan atau menyediakan aplikasi untuk troubleshooting berbasis AI.
 - 4.3. *Support Coverage* yaitu dukungan **MTM** adalah sebagai berikut:
 - 4.3.1. Menangani permasalahan *user* dan menyiapkan resolusi;
 - 4.3.2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu yang ada sesuai dengan *product coverage*;
 - 4.3.3. Analisa *root cause* untuk setiap isu yang terjadi;
 - 4.3.4. Bekerjasama dengan *Support team* daripada *Principal* untuk menyelesaikan permasalahan *users*;
 - 4.3.5. Memberikan *alert* 6 bulan sebelum tanggal *expire* dari *product subscription* dan perjanjian *support* yang berjalan; dan
 - 4.3.6. *Preventive Maintenance report* empat kali dalam setahun
5. **Service Level Agreement (SLA) yang harus diikuti oleh MTM** selama jangka waktu **PERJANJIAN** adalah sebagai berikut:



PNM									MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

Prioritas	Definisi	Waktu Respon	Waktu Resolusi
Severity 1 (S1)	Berdampak <i>Major</i> pada bisnis: - Masalah yang menyebabkan <i>loss of service</i> secara keseluruhan di lingkup <i>production</i> dan pekerjaan dalam lingkup tersebut tidak dapat dilanjutkan - Solusi lain untuk menyediakan fungsionalitas yang sama tidak dimungkinkan dan tidak dapat ditemukan tepat waktu untuk meminimalisasi dampak terhadap kegiatan bisnis PNM - PNM tidak dapat mengakses sistem/aplikasi. - Fungsionalitas kritikal tidak tersedia - Integritas sistem terpengaruh	30 menit	2 jam
Severity 2 (S2)	Berdampak signifikan pada bisnis: - Proses masih dapat berlanjut. - <i>Defect</i> atau <i>Bugs</i> yang mempengaruhi fungsi sistem secara <i>major</i>. - Performa berkurang secara signifikan. - Tidak terdapat solusi lain, tetapi operasional masih dapat berjalan secara terbatas.	30 menit	16 jam
Severity 3 (S3)	Berdampak moderat pada bisnis: - Proses masih dapat berlanjut tetapi performa berkurang secara signifikan. - Operasional sistem dapat dikategorikan sebagai terbatas secara signifikan. - Tidak terdapat cara lain, tetapi operasional dapat berjalan secara terbatas.	30 menit	24 jam
Severity 4 (S4)	Berdampak rendah pada bisnis: - Permasalahan yang tidak menyebabkan hilangnya layanan dan tidak menyebabkan ketidakberfungsian sistem - Tidak dapat menjalankan sebagian fungsi kerja. - Dapat menyelesaikan semua pekerjaan tanpa <i>delay</i> yang signifikan.	30 menit	2 hari

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu **PERJANJIAN** ini adalah untuk 38 (Tiga Puluh Delapan) bulan terhitung sejak tanggal **24-01-2025** (Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima) dan akan berakhir pada tanggal **31-03-2028** (Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1 **PERJANJIAN** ini terhitung sejak **24-01-2025** tanggal (dua puluh empat bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima) sampai dengan **(15-05-2025** (lima belas Mei Tahun dua ribu dua puluh lima
 - 1.2 Jangka waktu *support Warranty* dan *maintenance* perangkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **BAST Pekerjaan** di tandatangani oleh **Para Pihak**.



PNM										MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI			

2. Jangka Waktu **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat berakhir sepenuhnya sejak hak dan kewajiban **Para Pihak** telah terpenuhi dengan baik.
3. **PNM** dapat memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM**, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN**.
4. **MTM** dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu **PERJANJIAN** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN** dan **PNM** harus menanggapi secara tertulis permohonan yang diajukan oleh **MTM** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh **PNM**.
5. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

Pasal 3 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total biaya atas **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini adalah sebesar **Rp 2.335.000.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Perangkat dan Lisensi	1	Lot	Rp 1.600.000.000	Rp 1.600.000.000
2	Implementasi	1	Lot	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
3	Maintenance dan Support Warranty (3 tahun)	3	Lot	Rp 145.000.000	Rp 435.000.000
Total Harga (sebelum pajak)					Rp 2.335.000.000

Sehubungan rincian **PEKERJAAN** sebagaimana Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan persentase sebagai berikut:

Deskripsi	Persentase TKDN Penawaran
Pengadaan Network Access Point (NAP) Head Office (HO)	42,01%

2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.
3. **PNM** akan melakukan pembayaran kepada **MTM** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Tahap I : Uang Muka 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani **PERJANJIAN** dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai*)



PNM									MTM	
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN**, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.

- 3.2 Tahap II : 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya delivery Perangkat Keras (*Hardware*) 100% (seratus persen) beserta *lisensi Warranty* dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi* bermeterai cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN**, Berita Acara *Delivery* Perangkat, Dokumen Lisensi dan *Warranty*, Dokumen Spesifikasi Perangkat dan Laporan berkala) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 3.3 Tahap III : 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Instalasi dan Konfigurasi selesai 100% (seratus persen) dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi* bermeterai cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN**, Berita Acara Selesai 100% Instalasi dan Konfigurasi, Dokumen Instalasi dan Konfigurasi) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 3.4 Tahap IV : 15% (lima belas persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pekerjaan UAT selesai dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi* bermeterai cukup, faktur pajak, *copy* **PERJANJIAN** dan Berita Acara Penerimaan UAT, Dokumen UAT, Laporan Final, Berita Acara serah terima 100% (seratus persen) pengerjaan selesai serta Jaminan Pemeliharaan) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
4. Pembayaran oleh **PNM** kepada **MTM** dilakukan secara transfer ke rekening **MTM** dengan detail sebagai berikut:

Nama Bank : PT BANK MANDIRI INDONESIA
No. Rekening : 122.00.212222.2
Atas nama : PT MITRA TEKNO MADANI

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PNM** berhak untuk:
- 1.1 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** sesuai dengan **PERJANJIAN** ini termasuk melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
 - 1.2 Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** dan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - 1.3 Memberikan Pemberitahuan/Teguran/Peringatan baik secara langsung ataupun tertulis kepada **MTM** apabila dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
 - 1.4 Menangguhkan pelaksanaan tahapan pembayaran dalam hal pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** belum memenuhi ketentuan yang berlaku pada **PNM**.
 - 1.5 Melakukan pemotongan pembayaran sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MTM** tidak melakukan pembayaran atas



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.

- 1.6 Mencairkan jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan dalam hal **MTM** tidak melaksanakan pembayaran denda finansial yang dikenakan sehubungan adanya ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
- 1.7 Menerima laporan progres pekerjaan setiap minggu/*weekly report* selama pelaksanaan implementasi instalasi dan konfigurasi.
2. **PNM** berkewajiban untuk :
 - 2.1 Melaksanakan seluruh pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
 - 2.2 Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counter part* selama proses pengadaan yang dilakukan oleh **MTM**.
3. **MTM** berhak untuk :
 - 3.1 Menerima Pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini.
 - 3.2 Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **PNM** selama proses pengadaan berlangsung.
4. **MTM** berkewajiban untuk:
 - 4.1 Menyelesaikan **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila dianggap perlu untuk **MTM** mensub-kontrakkan kepada **PIHAK KETIGA**, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PNM**.
 - 4.2 Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **PNM** yang disebabkan oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 ayat ini.
 - 4.3 Melakukan pemenuhan atas persentase TKDN Penawaran.
 - 4.4 Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.
 - 4.5 Memberi laporan progres pekerjaan setiap minggu/*weekly report* selama pelaksanaan implementasi instalasi dan konfigurasi.

Pasal 5 EVALUASI

1. **PNM** akan melakukan evaluasi pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini sebelum melakukan pembayaran Tahap I sampai dengan III.
2. Selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** akan melakukan evaluasi TKDN Pelaksanaan sebelum melakukan pembayaran Tahap IV (akhir).
3. Evaluasi atas TKDN Pelaksanaan dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MTM** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **PNM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Persentase Pemenuhan TKDN Penawaran.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SWA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

Pasal 6 DENDA DAN SANKSI

1. **PNM** mengenakan denda kepada **MTM** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - 1.1 Terjadi keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian **PEKERJAAN** yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*; dan
 - 1.2 **MTM** tidak membuka informasi dan/atau karyawan yang ditunjuk oleh **PNM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MTM**
2. Bilamana keterlambatan disebabkan oleh **PNM**, maka **MTM** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya atas **PEKERJAAN** untuk setiap hari kalender keterlambatan atau kendala yang dihadapi Karyawan **PNM**. Denda sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran angsuran/pencairan jaminan uang muka/jaminan pelaksanaan/jaminan pemeliharaan.
4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi oleh **MTM**.
5. Apabila peringatan tertulis dari **PNM** telah 2 (dua) kali diberikan tetapi masih belum ditaati, maka **PNM** berhak mencabut pelaksanaan/melakukan pemutusan **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **MTM** dikenai sanksi/ tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan serta dimasukkan ke dalam daftar hitam **PNM**.
6. Apabila terjadi pemutusan **PERJANJIAN** ini, maka **PNM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan pekerjaan **MTM** dan **PNM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.
7. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil Evaluasi Pembayaran.
8. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu kepada perhitungan sebagai berikut:

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
9. **PNM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat kekurangan Pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi atas TKDN Penawaran yang dilakukan **PNM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, penangguhan pembayaran dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
10. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 9 (sembilan) Pasal ini **MTM** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MTM** agar melakukan pemenuhan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MTM** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NWO PPI		

11. Dalam hal setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Pasal ini **MTM** tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** berhak mencaikan Jaminan Uang Muka.
12. Apabila nilai pencairan Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud ayat 11 (sebelas) Pasal ini tidak dapat menutup nilai sanksi finansial yang dikenakan kepada **MTM**, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan I kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul akan diperhitungkan dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan apabila hingga disampaikannya Surat Peringatan II oleh **PNM** kepada **MTM** tetap tidak dilakukan pembayaran kekurangan sanksi finansial oleh **MTM**.
13. Apabila nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ayat 12 (duabelas) tidak bisa menutup nilai sanksi finansial yang dikenakan kepada **MTM**, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan II kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul harus dibayarkan oleh **MTM** selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak Surat Peringatan II diterima oleh **MTM**.
14. Pengenaan sanksi lain yang berupa Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam **PNM**.

Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		

sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.

4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 (tiga) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
6. **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 (enam) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan pemutusan **PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya.
8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) **PERJANJIAN** ini.

Pasal 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **PNM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PNM** kepada **MTM** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MTM** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MTM**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **MTM** atau kepentingan **PIHAK** tertentu yang tidak terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PNM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NTO PPI	NTO PPI	MTM

3. Apabila **MTM** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dan 2 (dua) Pasal ini, maka **MTM** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PNM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **PNM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - 4.1 Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - 4.2 Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.3 Informasi tersebut telah dimiliki atau diketahui sebelumnya oleh **MTM** sepanjang informasi tersebut tidak tunduk pada perjanjian kerahasiaan lainnya dimana **MTM** merupakan pihak di dalamnya; dan
 - 4.4 Informasi tersebut telah diperoleh atau diterima sebelumnya oleh **MTM** dari pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini dan dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **MTM** dan pihak lain tersebut tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan dalam suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerapan Pasal 9 (sembilan) ini tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, kecuali diatur lebih lama oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **PNM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PNM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 (satu) dan/atau 2 (dua) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



PNM									MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	MTM

2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Proses Mediasi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam hal mediasi atas perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan pertama kali oleh salah satu **PIHAK** sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 (dua) Pasal ini tidak menemukan kesepakatan, maka **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.

Pasal 13 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

PNM : **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**
 Contact Person : Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur (PPI)
 Divisi Operasional dan Security Teknologi Infomasi (OST)
 Divisi Perencanaan Teknologi Informasi (PTI)
 Alamat : Menara PNM Lantai 2
 Jl Kuningan Mulia No. 9F, Kuningan Center Lot. 1
 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021 - 251 1404
 Fax : 021 - 251 1405
 Authorized Email : pengadaan@pnm.co.id;

MTM : **PT MITRA TEKNO MADANI**
 Contact Person : Divisi Pengembangan Bisnis
 Alamat : Menara PNM Lantai 11
 Jl Kuningan Mulia Nomor 9F, Kuningan Center Lot 1
 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021-22907158
 Fax : -
 Authorized Email : bisdev@pnmdigi.co.id

Pasal 14 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.



PNM									MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI



NONO WIDAYATNO

Kepala Divisi

Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur

PT MITRA TEKNO MADANI

ASRI JONI HUTASUHUT

Direktur Utama



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SWA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI	NNO PPI	MTM

Lampiran KPBJ-020/PNM-PPI/I/2025
NETWORK ACCESS POINT (NAP) HEAD OFFICE (HO)

Tahapan dari rencana kerja pelaksanaan Pengadaan *Network Access Point (NAP)* di *Head Office (HO)* Tahun 2024 adalah 3 bulan waktu pekerjaan sebagai berikut:

NO	Aktivitas	Month-1				Month-2				Month-3			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	Kick Off Project												
2	Survey Lokasi												
3	Delivery												
4	Instalasi dan Konfigurasi												
5	Testing												
6	Implementasi												
7	BAST												

*W = Week (minggu)



PNM										MTM
DLY PPI	PAP PTI	RFW PTI	AFD PPI	RSY OST	SHA OST	SPJ PTI	UML LGL	NNO PPI		